



Notas Introdutórias

4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Abertura

Por meio de **Notas Introdutórias**, acolhe-se quem chega e saúda-se os veteranos. O presente material descreve a identidade, a missão e os princípios que norteiam o Gabinete. Apresenta sua estrutura funcional, as responsabilidades de cada cargo e os valores que sustentam a atuação conjunta, servindo como ponto de partida para a compreensão do projeto institucional.

1. Introdução

A Turma Recursal é o órgão colegiado instituído no âmbito dos Juizados Especiais, com a finalidade de julgar os recursos interpostos contra decisões e sentenças de primeiro grau. Sua atuação está vinculada aos princípios da celeridade e efetividade, pilares que orientam o sistema dos Juizados Especiais.

Competência

Nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 466/2024), compete à 4ª Turma processar e julgar causas das seguintes linhas temáticas:

Fazenda Pública

Lei nº 12.153/09

Processos em que são parte os Estados, Municípios, suas autarquias e fundações públicas, até 60 salários mínimos.

Direito Criminal

Lei nº 9.099/95

Processos relativos a infrações de menor potencial ofensivo, como contravenções penais e crimes de pena até 2 anos.

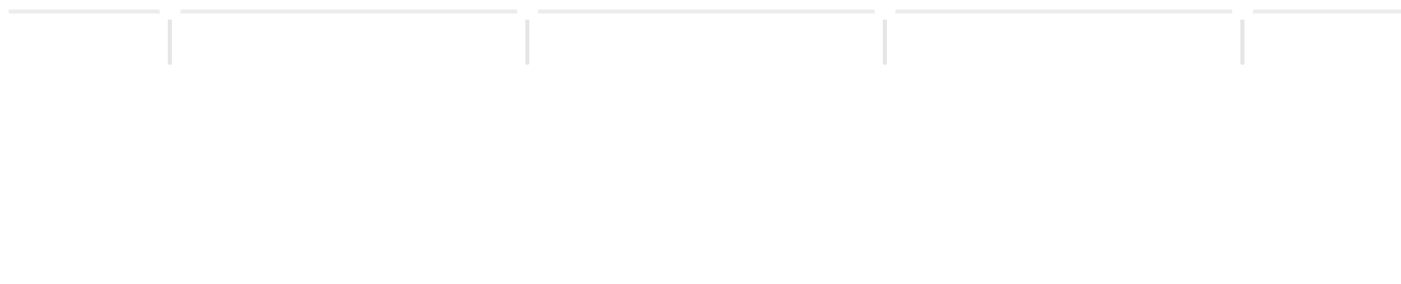
Economia Mista

Súmula nº 42/STJ

Processos de sociedades de economia mista, com forma de empresa privada e capital dividido entre Estado e particulares.

Composição

Cada Turma Recursal é composta por 4 Juízes Titulares. Atualmente, integram a 4ª Turma:



Gabinete Judicial

O Gabinete é a unidade de apoio jurídico e administrativo de cada Juiz. Realiza tarefas como análise processual, elaboração de minutas e acompanhamento das sessões, além de intermediar a comunicação do Juiz com o colegiado, com a Secretaria da Turma e demais setores do Tribunal.

O quadro funcional de cada Gabinete é composto por:



Os cargos de Assessores são categorizados por simbologias, sendo 2 da categoria “II 1-C” e 1 na categoria “III 4-C”. Também integra o quadro funcional um 1 Assessor na categoria “III 1-D”, de modalidade temporária.

Cada cargo possui atribuições próprias, que se articulam em prol da excelência na prestação jurisdicional.



Em hipótese alguma se pode esquecer: o estagiário exige constante treinamento e mentoria. Sua formação educacional, que inclui diversos compromissos extrainstitucionais, deve ser sempre priorizada. Contribuir diretamente para essa formação representa deixar nele um pouco de si.

2. Nossa Filosofia

Definir uma filosofia de trabalho é expressar o sentido que orienta o que se faz e como se faz no serviço à Justiça. **Harmonia** é o que define a nossa filosofia.

A harmonia representa, aqui, **método** de trabalho, que faz com que cada ação se mantenha em **sintonia** com o propósito maior do sistema em que estamos inseridos. Assim, nossa atuação busca transformar o cotidiano em uma **partitura viva da Justiça**: rigorosa na forma, mas guiada por sentido, coerência e propósito comum.

Missão

Servir à Justiça harmonizando precisão técnica e sensibilidade ética, garantindo excelência tanto nos resultados alcançados quanto no trajeto para atingi-los.

Visão

Ser um espaço de referência em gestão judiciária, que inspira confiança institucional não apenas pelos resultados, mas pela harmonia presente em sua atuação cotidiana.

Princípios

Convergência

Alinhamento entre formas, métodos e conteúdos nas dinâmicas de trabalho. Ao priorizar a padronização, se prioriza a qualidade.

Voz e Escuta

A harmonia entre comunicação clara e escuta ativa garante ao diálogo trocas produtivas, bem como previne ruídos.

Registro e Memória

Toda movimentação deve ser registrada. Uma documentação ativa traça o percurso e revela o sentido da travessia.

Respeito

A conduta deve refletir urbanidade e ética. O respeito mútuo sustenta um ambiente de confiança e colaboração constante.

Cooperação

Cada parte, com seu valor próprio, compõe a unidade que mantém o fluxo harmônico, se movendo em direção à excelência.

Confidencialidade

Informações institucionais devem ser tratadas com reserva. O sigilo protege dados sensíveis e assegura a integridade do trabalho.

Critério e Medida

Cada tarefa deve encontrar quem melhor a execute. Delegar é harmonizar experiência, celeridade e impacto.

Ordem do Tempo

O tempo processual é expressão de justiça. Na orientação do fluxo, prevalece a ordem cronológica sempre que possível.

3. Compromissos Funcionais

Como cada pessoa traz em si uma **frequência própria**, a atuação do Gabinete deve se orientar pela **sintonia**. Cabe a cada integrante reconhecer a parcela de responsabilidade que carrega, pois é da definição precisa de cada papel que preserva a **harmonia** do conjunto.

Juíza – Regente (Maestrina)

Interpreta a partitura e conduz o conjunto. Transforma potencial em música, definindo ritmo, tempo e intensidade. Assim é a Juíza: conduz a interpretação jurídica, orienta a harmonia do Gabinete e assegura a sintonia entre o Direito e a Justiça.



Chefe de Gabinete – Spalla (Concertino)

Atua como elo entre o regente e a orquestra. Interpreta nuances, prepara as entradas e zela pela afinação coletiva. O Chefe de Gabinete exerce papel análogo: traduz a orientação da magistrada em diretrizes práticas, coordena as seções e, assim, garante o compasso do trabalho coletivo.

Assessores – Cordas (violinos, violoncelos, contrabaixos)

As cordas formam a base melódica e emotiva da orquestra: sustentam a narrativa musical. Do mesmo modo, os assessores formam o corpo central da produção jurídica, coordenando, primordialmente, a tradução do tema em tessitura textual (minutas).



Graduados – Sopros (flautas, clarinetes, oboés, fagotes)

Os sopros dão textura à orquestra, muitas vezes responsáveis por melodias secundárias que elevam a peça. De igual modo, os graduados refinam a pesquisa constroem linhas interpretativas que enriquecem o resultado final da prestação jurisdicional.

Graduandos – Percussão

A percussão marca o ritmo e assegura o tempo da execução. Os estagiários de graduação, muitas vezes responsáveis pela movimentação processual, conferência e controle de prazos, garantem que o compasso não se quebre. São o pulso que mantém a dinâmica do trabalho viva e precisa.



Diante de tais parâmetros de atuação, estabelece-se, como competências profissionais para cada cargo:

Chefe de Gabinete (adicionais às de Assessor)

- monitorar todas as etapas do fluxo de trabalho
- supervisionar a atuação funcional de acordo com a filosofia de trabalho
- organizar e implementar rotinas administrativas voltadas ao desempenho, integração e comunicação da equipe
- realizar e acompanhar as avaliações de desempenho
- executar tarefas administrativas do Gabinete perante a instituição

Assessores

- elaborar minutas de pronunciamentos de média e alta complexidades
- corrigir e complementar a classificação processual do acervo
- gerir a estruturação interna do fluxo de trabalho
- estabelecer prioridades de análise
- zelar pela formação técnica e profissional dos supervisionados

Graduados

- elaborar minutas de pronunciamentos de média e alta complexidades
- revisar minutas de pronunciamentos judiciais de estagiários de graduação
- acompanhar rigorosamente as atualizações jurisprudenciais relativas às matérias de competência da Turma

Graduandos

- elaborar minutas de pronunciamentos de baixa e média complexidades
- acompanhar rigorosamente as atualizações jurisprudenciais relativas às matérias de competência da Turma
- realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais que lhe foram solicitadas
- zelar pela organização de planilhas e documentos internos
- manter constante e periódica supervisão do acervo, tanto para classificação e redistribuição interna de trabalho, quanto para alertar a equipe acerca de pedidos liminares

4. Avaliação de Desempenho

Mais do que corrigir falhas, a Avaliação de Desempenho tem por objetivo reconhecer potencialidades e incentivar a aprendizagem, promovendo um processo contínuo de aperfeiçoamento.

Adotando a **Gestão por Competências** como modelo de avaliação, busca-se harmonizar três dimensões essenciais: **conhecimentos** (saber), **habilidades** (saber fazer) e **atitudes** (querer fazer).

Matriz de Competências

A partir da matriz a seguir, busca-se compreender o desenvolvimento intelectual de cada membro da equipe, a aplicação de suas habilidades e a coerência de suas posturas em relação às responsabilidades do cargo.

Chefe de Gabinete

Nível esperado: **Estratégico** – integra pessoas e processos, e conduz decisões

Conhecimentos: gestão judiciária e administrativa; visão global do acervo

Habilidades: distribuição equilibrada de processos; coordenação de fluxos; definir diretrizes jurídicas

Atitudes: liderança estratégica; tomada de decisão; foco em resultados; desenvolvimento de equipe

Assessor

Nível esperado: **Referência** – orienta equipe e garante qualidade

Conhecimentos: domínio técnico-jurídico especializado; atualização constante em legislação e jurisprudência

Habilidades: redação jurídica de alto nível; gestão e mentoria de equipe

Atitudes: liderança estratégica; visão crítica; iniciativa para soluções jurídicas

Graduado

Nível esperado: **Autônomo** – atua com alto nível de independência

Conhecimentos: direito processual e material em grande profundidade; leitura crítica de doutrina e jurisprudência

Habilidades: redação jurídica de alto nível; capacidade de síntese; apoio técnico em diferentes níveis hierárquicos

Atitudes: proatividade; autonomia relativa; visão crítica

Graduando

Nível esperado: **Diligente** – postura proativa e atitude engajada

Conhecimentos: noções de direito processual e material; pesquisa jurisprudencial; regras de formatação

Habilidades: análise processual; organização de planilhas; redação jurídica

Atitudes: responsabilidade; ética; receptividade a feedbacks; disciplina

Periodicidade

A avaliação de desempenho tem periodicidade **semestral**, sem prejuízo de devolutivas contínuas. A **1ª avaliação** de novos colaboradores ocorre após o 3º mês de atividade.

Resultados

Atestado o **rendimento satisfatório** do avaliado pelos gestores, será autorizada a progressão gradual no desempenho de suas funções.

Com a progressão, os **graduados** (estagiários de pós-graduação e residente jurídico) passam a ter autonomia na elaboração de minutas de pronunciamentos até então revisadas por assessores, passando a encaminhá-las diretamente à Juíza.

Passam também a ser introduzidos nas rotinas de gestão organizacional, em conjunto com gestores, garantindo o aprimoramento de suas competências e maior contato com a Juíza.

Por sua vez, os **graduandos** (estagiário de graduação) passam a ter maior autonomia na elaboração de minutas de pronunciamentos de até média complexidade que, inicialmente submetidas à revisão do estagiário de pós-graduação ou do residente, passam a ser encaminhadas diretamente à Juíza.

Passa também a elaborar votos relativos a entendimentos consolidados, tarefa até então restrita a graduados.

Por fim, esclarece-se que a progressão dos avaliados poderá ocorrer de forma **antecipada**, mediante decisão conjunta dos seus gestores, quando verificado desempenho de excelência para tanto.

Caso os resultados das 2 primeiras avaliações de desempenho indiquem **rendimento abaixo do esperado**, o colaborador será convidado a participar de uma reunião com a Juíza, individualmente ou em conjunto, a fim de dialogar sobre as causas identificadas e avaliar as formas de aprimoramento.

4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Elaboração

Christian Douglas da Silva Costa